

第十一部分 案件终结

理论梳理

宏观框架

一、结案的情形

二、终止调查的情形

三、制作卷宗

四、期间和送达

一、结案的情形

行政案件具有下列情形之一的，应当予以结案：

- （一）作出不予行政处罚决定的；
- （二）按照规定达成调解、和解协议并已履行的；
- （三）作出行政处罚等处理决定，且已执行的；
- （四）违法行为涉嫌构成犯罪，转为刑事案件办理的；
- （五）作出处理决定后，因执行对象灭失、死亡等客观原因导致无法执行或者无需执行的。

二、终止调查的情形

（一）审批：经公安派出所、县级公安机关办案部门或者出入境边防检查机关以上负责人批准，终止调查。

（二）情形

- 1、没有违法事实的；
- 2、违法行为已过追究时效的；
- 3、违法嫌疑人死亡的；
- 4、其他需要终止调查的情形。

（三）法律后果

终止调查时，违法嫌疑人已被采取行政强制措施的，应当立即解除。

(四) 区分没有违法事实和违法事实不成立

- 1、没有违法事实：有证据证明违法事实根本就不存在，作出终止调查的决定。
- 2、违法事实不成立：证据不足，无法证明违法事实成立，作出不予行政处罚决定。

××县公安局 终止案件调查决定书 ×公(×)行终止决字〔2019〕××号	
因 <u>吴××涉嫌殴打他人</u> 一案具有 ☒ 没有违法事实 ☐ 违法行为已过追究时效 ☐ 违法嫌疑人死亡 ☐ 其他 _____	
的情形，根据《公安机关办理行政案件程序规定》第二百五十九条第一款之规定，现决定终止调查。	
××县公安局 ××派出所 (印) 二〇一九年 × 月 × 日	
原案件被侵害人 <u>王××</u> 2019年 × 月 × 日	原案件违法嫌疑人 <u>吴××</u> 2019年 × 月 × 日

一式三份，原案件被侵害人和原案件违法嫌疑人各一份，一份附卷。

三、期间和送达

（一）期间计算

- 1、时，开始之时不计算在期间内，从次时开始计算。
- 2、日，开始之日不计算在期间内，从次日零时开始计算。
- 3、月，从当日开始计算，如1月1日—3月1日。
- 4、年，从当年开始计算，如2019年1月1日—2020年1月1日。
- 5、法律文书送达的期间不包括路途上的时间。
- 6、涉及人身自由的，不得因节假日而延长。

（二）送达—处理决定

1、当场送达

- （1）人民警察依照简易程序作出当场处罚决定的，当场交付被处罚人。
- （2）人民警察依照其它程序作出处理决定的，当场交付被处理人。

2、直接送达：公安机关应当依法在作出处理决定的7日内送达被处理人，治安管理处罚决定书应当在2日内送达被处罚人。

- （1）直接交给受送达人本人。
- （2）如不在，交给其成年家属、所在单位负责人、居委会、村委会等。

3、留置送达

- （1）适用前提：无法直接送达；
- （2）如何送达：送达人可以邀请其邻居或其他见证人到场，说明情况，也可以对拒收情况进行录音录像，把文书留在受送达人处。

（3）同时在附卷的法律文书上注明拒绝的事由、送达日期，并由送达人、见证人签名或者捺指印，即视为送达。

4、委托送达

- （1）适用前提：无法直接送达；
- （2）程序：送达机关可以委托受送达人所在地的公安机关代为送达。委托机关应出具委托函，并附有需要送达的法律文书；
- （3）送达日期：委托送达的日期以受送达人在附卷法律文书上的签收日期为准。

5、邮寄送达

- （1）前提：无法直接直达送达；

(2) 方式：公安机关挂号邮寄；

(3) 送达日期：以挂号信回执上注明的收件日期为送达日期。

6、电子送达—受送达人同意

(1) 前提

第一、无法直接送达；第二、受送达人同意；第三、送达的方式要确认受送达人收悉。

(2) 方式：传真、电子邮件、移动通信等即时收悉的特定系统作为送达媒介。

(3) 送达日期：到达受送达人特定系统的日期。

7、公告送达—兜底方式

(1) 前提：其它手段都无法送达，兜底方式。

(2) 通过张贴公告、登报等方式告知社会，公告送达自发出之日起，经过 60 日，视为送达。